



P U T U S A N

Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah memutus perkara Anak:

Nama : **FABRIAN DAVA PUTRA PRASETYO bin TRIYANTO;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/10 Februari 2009;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Kleco, RT 04 RW 06, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;

Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 30 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FABRIAN DAVA PUTRA PRASETYO bin TRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak FABRIAN DAVA PUTRA PRASETYO bin TRIYANTO oleh karena itu dengan pidana pengawasan selama 10 (sepuluh) bulan di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum;
3. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
4. Selama dalam masa pengawasan ditentukan syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat Umum berupa Anak tidak akan melakukan tindak pidana, apabila dalam masa pengawasan Anak melanggar syarat umum yang telah ditetapkan, maka Anak menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kutoarjo;
 - b. Syarat Khusus berupa Anak wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada penuntut umum selama menjalani pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah corbek dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan Siksa Kubur;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi video rekaman tawuran antar geng;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Anak FABRIAN DAVA PUTRA PRASETYO bin TRIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh tanggal 31 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FABRIAN DAVA PUTRA PRASETYO bin TRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*Slag-, Steek-, of Stootwapen*)";
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah corbek dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Saksi II. Kenzie Runako Ransi Fautsin bin Yulianto;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan Siksa Kubur;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau; Dikembalikan kepada Anak FABRIAN DAVA PUTRA PRASETYO bin TRIYANTO;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi video rekaman tawuran antar geng.Dikarena berasal dari Saudara Hafid Ali yang merupakan Anggota Polri dan juga selaku Pelapor maka tetap berada/terlampir dalam berkas;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 7 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 31 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 7 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Anak atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang membebaskan Anak dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga mohon Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan penjatuhan pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang membebaskan Anak telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yaitu:
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Ayam Goreng Suharti yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Anak Saksi I. Rahmad Rifa'i mendapat informasi dari Instagram tentang akan dilaksanakannya tawuran antar geng yang berjumlah 5 (lima) orang melawan 5 (lima) orang dengan janji untuk bertemu di Lapangan Mantren pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kemudian Anak Saksi I. Rahmad Rifa'i bertemu dan mengajak Anak untuk ikut tawuran, Anak menyetujui untuk ikut tawuran dengan mengambil senjata tajam terlebih dahulu;
- Bahwa setelah mengambil senjata tajam jenis corbek, Anak Saksi I. Rahmad Rifa'i dan Anak menuju ke Lapangan Mantren dan mengumpulkan senjata tajam menjadi satu;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis corbek yang Anak bawa adalah milik Anak Saksi II. Kenzie Runako Ransi Fautsin bin Yulianto yang dibeli secara *online* melalui Instagram yang sebelumnya dibawa oleh Anak Saksi II. Kenzie Runako Ransi Fautsin bin Yulianto dan Anak Saksi III. Noval Aqso Sulisty;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Anak telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- Bahwa oleh karena tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tersebut telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberlakukan asas *lex favor reo*, maka ketentuan ancaman pidana yang baru tersebut diberlakukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak harus proporsional dengan kesalahan Anak yang merupakan perbuatan yang membahayakan, sehingga pidana pengawasan merupakan pilihan yang tepat bagi Anak;
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan *judex juris* diharapkan dapat memperbaiki perilaku Anak di kemudian hari dengan pembinaan yang dilakukan sesuai dengan asas peradilan Anak dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa pergaulan Anak selama ini tidak baik sehingga dengan menjatuhkan pidana pengawasan sebagaimana termuat dalam putusan *judex juris* bermaksud menyelamatkan Anak dari pengaruh yang lebih

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelek di kemudian hari dan mampu memberi kesadaran untuk berperilaku lebih baik lagi dalam hidup bermasyarakat;

- Bahwa dengan demikian pidana tersebut selain memenuhi asas kepentingan terbaik bagi Anak juga bertujuan untuk kelangsungan dan tumbuh kembang Anak dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana diubah dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Anak tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh tanggal 31 Desember 2025 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui secara terus terang mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berusia muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki diri kedepannya;
- Anak masih sekolah;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana diubah dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh tanggal 31 Desember 2025 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Anak FABRIAN DAVA PUTRA PRASETYO bin TRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana pengawasan tersebut dijalani dengan syarat:
 - syarat umum: tidak akan melakukan tindak pidana lagi, selama masa pidana pengawasan dalam waktu **6 (enam) bulan**;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- syarat khusus: wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum;
- 4. Menetapkan status barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah corbek dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan Siksa Kubur;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi video rekaman tawuran antar geng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 6 Februari 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Syaeful Imam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Ttd

Syaeful Imam, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2026